

WUXUAI Legal Operating System

Phase 2.6 – Änderung, Aussetzung und Beendigung eines Restaurant-Bonusprogramms

Dokumentversion: 0.1

Rechtsraum: Österreich und Europäische Union

Status: Arbeitsentwurf zur anwaltlichen und steuerlichen Prüfung

Geplanter Plattformbetreiber: WUXUAI GmbH, Österreich

1. Zweck

Dieses Dokument regelt den vollständigen rechtlichen, betrieblichen und technischen Prozess für:

- Änderungen eines Bonusprogramms;
- vorübergehende Aussetzungen;
- Beendigung einzelner Rewards;
- Schließung einzelner Filialen;
- vollständige Beendigung eines Bonusprogramms;
- Wechsel des Restaurantbetreibers;
- Verkauf oder Umstrukturierung eines Restaurants;
- Insolvenz oder dauerhafte Betriebseinstellung;
- außerordentliche Sofortmaßnahmen;
- letzte Punktevergabe;
- letzte Reward-Einlösung;
- Kundeninformation;
- Datenexport;
- Datenlöschung und Archivierung.

Ziel ist, bestehende Gäste nicht überraschend oder unangemessen zu benachteiligen und gleichzeitig eine geordnete Stilllegung zu ermöglichen.

2. Grundsätze

2.1 Verantwortlicher Veranstalter

Das jeweilige Restaurantunternehmen ist Veranstalter und wirtschaftlich Verantwortlicher des Bonusprogramms.

Das Restaurant entscheidet über:

- Beginn;
- konkrete Regeln;
- Punktevergabe;

- Rewards;
- Gültigkeiten;
- Änderungen;
- Aussetzung;
- Beendigung.

WUXUAI stellt ausschließlich die technische Infrastruktur und den dokumentierten Beendigungsworkflow bereit.

WUXUAI ist nicht Schuldner offener Punkte oder Rewards des Restaurants.

2.2 Transparenz

Eine Änderung oder Beendigung muss:

- klar;
- verständlich;
- zeitlich bestimmt;
- dem richtigen Restaurant zugeordnet;
- vor ihrem Wirksamwerden zugänglich;
- dauerhaft nachweisbar

kommuniziert werden.

2.3 Keine überraschende Entwertung

Das Restaurant soll bereits erworbene Punkte oder freigeschaltete Rewards nicht ohne sachlichen Grund sofort entwerten.

Vorhersehbare wirtschaftliche Entscheidungen, Betreiberwechsel oder eine freiwillige Neugestaltung des Programms rechtfertigen grundsätzlich keinen heimlichen oder rückwirkenden Verlust ohne angemessene Übergangsregelung.

2.4 Keine rückwirkende Verschlechterung

Änderungen gelten grundsätzlich nur für die Zukunft.

Insbesondere sollen folgende Änderungen nicht rückwirkend erfolgen:

- Verringerung bereits gutgeschriebener Punkte;
- nachträgliche Erhöhung der für einen bereits freigeschalteten Reward erforderlichen Punkte;
- Verkürzung einer bereits zugesagten individuellen Rewardfrist;
- nachträgliche Umqualifizierung einer gültigen Buchung;
- rückwirkende Einschränkung der teilnehmenden Filiale.

2.5 Verhältnismäßigkeit

Die Übergangsfrist ist nach folgenden Umständen zu bestimmen:

- durchschnittliche Besuchsfrequenz;

- Höhe typischer Punktestände;
 - Wert und Art der Rewards;
 - bisherige Punktegültigkeit;
 - Anzahl betroffener Gäste;
 - Anzahl und Entfernung alternativer Filialen;
 - Grund der Beendigung;
 - Möglichkeit einer tatsächlichen Einlösung;
 - technische und wirtschaftliche Zumutbarkeit.
-

3. Änderungsarten

3.1 Redaktionelle Änderung

Beispiele:

- Rechtschreibung;
- Layout;
- Kontaktperson;
- verständlichere Erklärung ohne materielle Änderung.

Folge:

- neue Dokumentversion;
- keine erneute Zustimmung;
- Veröffentlichung und Archivierung;
- keine Program-Ende-Kommunikation.

3.2 Geringfügige sachlich gerechtfertigte Änderung

Beispiele:

- neue unterstützte Filiale;
- zusätzliche Rewardoption;
- Verbesserung der Einlösemethode;
- längere Punktegültigkeit;
- höhere Punktegutschrift;
- zusätzliche Kontaktmöglichkeit.

Folge:

- neue Version;
- Information im Kundenkonto;
- regelmäßig keine aktive Neuannahme, sofern keine andere rechtliche Bewertung erforderlich ist.

3.3 Wesentliche nachteilige Änderung

Beispiele:

- verkürzte Punktegültigkeit;
- geringere Punktegutschrift;
- Ausschluss bestimmter Umsätze;
- höhere Rewardschwellen;
- weniger Einlösefilialen;
- neue erhebliche Teilnahmevoraussetzung;
- Einschränkung bereits üblicher Einlösungsmöglichkeiten;
- Einführung einer Kontosperrregel mit weitreichenden Folgen.

Folge:

- sachlicher Grund erforderlich;
- klare Vorabinformation;
- angemessene Übergangsfrist;
- alte und neue Fassung vergleichbar darstellen;
- bestehende Ansprüche gesondert behandeln;
- erneute Zustimmung, sofern anwaltlich oder vertraglich erforderlich;
- Widerspruchs- oder Austrittsmöglichkeit prüfen.

3.4 Vollständige Programmbeendigung

Das gesamte Bonusprogramm wird eingestellt.

Folge:

- strukturierter Beendigungsworkflow;
- Stopp der Neuregistrierung;
- festgelegter letzter Sammeltag;
- festgelegter letzter Einlösetag;
- Kommunikation;
- Datenexport;
- Lösch- und Archivierungsphase.

3.5 Vorübergehende Aussetzung

Das Programm bleibt rechtlich bestehen, aber einzelne Funktionen werden zeitweise deaktiviert.

Beispiele:

- technische Störung;
- behördliche Anordnung;
- Sicherheitsvorfall;
- Missbrauchswelle;
- vorübergehende Betriebsschließung;
- dringende Wartung.

Eine vorübergehende Aussetzung darf nicht ohne neue Entscheidung unbegrenzt fortgesetzt werden.

4. Standardprozess einer regulären Programmbeendigung

4.1 Beschluss

Der Restaurant-Owner oder eine vertretungsberechtigte Person initiiert die Beendigung.

Erforderliche Angaben:

```
restaurant_id  
legal_entity_id  
termination_reason  
decision_date  
announcement_date  
last_registration_date  
last_earning_date  
last_redemption_date  
program_end_date  
data_export_deadline  
data_deletion_target  
responsible_owner  
complaint_contact
```

4.2 Vier zeitliche Eckpunkte

Jede Beendigung benötigt mindestens:

A. Ankündigungsdatum

Datum, an dem Gäste erstmals nachweisbar informiert werden.

B. Letzter Registrierungstag

Nach diesem Zeitpunkt können keine neuen Gäste mehr beitreten.

C. Letzter Sammeltag

Nach diesem Zeitpunkt werden keine neuen Punkte mehr erworben.

D. Letzter Einlösetag

Bis zu diesem Zeitpunkt können vorhandene Punkte und freigeschaltete Rewards nach den Übergangsregeln verwendet werden.

4.3 Empfohlene V1-Standardfrist

Vorbehaltlich anwaltlicher Prüfung:

Mindestens 90 Tage zwischen Ankündigung und letztem Einlösetag.

Bei Programmen mit:

- sehr langen Punktegültigkeiten;
- hohen Punkteständen;
- seltener Besuchsfrequenz;
- saisonalem Betrieb;
- wertvollen Rewards

ist eine längere Frist zu prüfen.

4.4 Mindestschutz für vorhandene Punkte

Nach Ankündigung gilt:

- vorhandene Punkte bleiben bis zum letzten Einlösetag sichtbar;
- der Punktestand wird nicht rückwirkend reduziert;
- vorhandene Punkte können weiterhin nach den veröffentlichten Übergangsbedingungen eingesetzt werden;
- das Restaurant darf verfügbare Rewards nicht nur zum Zweck der Entwertung vollständig entfernen;
- bei nicht mehr lieferbaren Einzelprodukten soll eine wirtschaftlich vergleichbare Alternative angeboten werden, soweit zumutbar.

4.5 Nach dem letzten Sammeltag

Nach dem letzten Sammeltag:

- keine reguläre Punktevergabe;
- keine manuelle Punktevergabe ohne dokumentierten Korrekturgrund;
- noch offene Korrekturen bleiben möglich;
- Reward-Einlösung bleibt bis zum letzten Einlösetag möglich;
- Gäste sehen deutlich „Sammeln beendet – Einlösung noch bis [DATUM]“.

4.6 Nach dem letzten Einlösetag

Nach dem letzten Einlösetag:

- keine neuen Einlösungen;
- offene Einlösevorgänge werden abgeschlossen oder storniert;
- nicht verwendete Punkte werden inaktiv;
- persönliche Daten gehen in die definierte Aufbewahrungs- oder Löschphase;
- das Kundenportal zeigt die gespeicherte Beendigungsmitteilung;
- Datenschutzrechte bleiben weiterhin ausübbar.

5. Wortlaut der regulären Kundenmitteilung

5.1 Überschrift

Beendigung des Bonusprogramms von [RESTAURANT_MARKE]

5.2 Standardtext

Das von [RESTAURANT_RECHTSTRAEGER] angebotene Bonusprogramm wird beendet.

Neue Registrierungen sind bis [DATUM] möglich.

Punkte können noch bis [DATUM] gesammelt werden.

Vorhandene Punkte und verfügbare Rewards können noch bis einschließlich [DATUM] eingelöst werden.

Nach Ablauf des letzten Einlösetages können nicht verwendete Punkte und Rewards nicht mehr eingelöst oder ausgezahlt werden. Punkte sind kein Zahlungsmittel und begründen keinen Anspruch auf Barauszahlung.

Bitte prüfen Sie rechtzeitig Ihren Punktestand und Ihre verfügbaren Rewards im Kundenkonto.

Informationen über die weitere Verarbeitung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung. Ihre Datenschutzrechte, insbesondere Auskunft, Berichtigung, Einschränkung und Löschung, bleiben unberührt.

Bei Fragen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte an:

[RESTAURANT_RECHTSTRAEGER]

[RESTAURANT_ANSCHRIFT]

[RESTAURANT_KONTAKT]

[BESCHWERDEKONTAKT]

5.3 Technischer Zusatz

Diese Mitteilung wurde am [DATUM/UHRZEIT] in Ihrem Kundenkonto bereitgestellt.

6. Kommunikationskanäle

6.1 Pflichtinformation im Kundenportal

Die Mitteilung muss unabhängig von Marketingconsents verfügbar sein.

Sie erscheint:

- beim nächsten Login;
- im Kundenkonto;
- auf der Restaurantstartseite;
- im Rewardbereich;
- im Legal Center.

6.2 E-Mail oder SMS

Eine sachliche Mitteilung über die Beendigung eines bestehenden Programms kann als erforderliche Programminformation eingeordnet werden, sofern sie frei von Werbung bleibt und tatsächlich zur Abwicklung des bestehenden Verhältnisses erforderlich ist.

Sie darf nicht enthalten:

- neue Angebote;
- Werbung für andere Restaurants;
- „Abschiedsangebote“ mit Verkaufsförderung;
- WUXUAI-Werbung;
- Cross-Selling.

Werbliche elektronische Nachrichten unterliegen weiterhin den gesetzlichen Marketingregeln; Direktwerbung per E-Mail oder SMS benötigt grundsätzlich eine vorherige Einwilligung, soweit keine eng begrenzte Ausnahme greift.

6.3 Zustellnachweis

Zu protokollieren:

```
customer_id
restaurant_id
notice_version
notice_hash
portal_published_at
email_sent_at
sms_sent_at
push_sent_at
delivery_status
opened_at_optional
```

Ein fehlender Öffnungsnachweis bedeutet nicht automatisch, dass die Mitteilung nicht wirksam bereitgestellt wurde. Die konkrete rechtliche Zustellanforderung ist anwaltlich zu prüfen.

7. Erinnerungsplan

Empfohlene V1-Abfolge:

T-90: Hauptankündigung
T-60: Erinnerung
T-30: Erinnerung
T-14: Erinnerung
T-7: Letzte Woche
T-1: Letzter Einlösetag morgen
T+1: Programm beendet

Die konkrete Anzahl darf angepasst werden.

Jede Nachricht bleibt sachlich und enthält:

- Programmname;
- letzten Sammeltag;
- letzten Einlösetag;
- Punktestand oder Link;
- Restaurantkontakt;
- Datenschutzinformation.

8. Rewardbehandlung

8.1 Bereits freigeschaltete Rewards

Ein Reward gilt als freigeschaltet, wenn:

- die erforderliche Punktegrenze erreicht wurde;
- ein individueller Rewardanspruch im System angelegt wurde;
- ein gültiger Einlösecode erzeugt wurde.

Freigeschaltete Rewards sollen grundsätzlich bis zum späteren Zeitpunkt aus:

- ihrer ursprünglich zugesagten Gültigkeit;
- dem allgemeinen letzten Einlösetag

verwendbar bleiben, soweit keine zwingende sachliche Ausnahme besteht.

Die endgültige rechtliche Regel ist anwaltlich festzulegen.

8.2 Noch nicht freigeschaltete Rewards

Der Gast kann vorhandene Punkte während der Übergangsfrist weiterhin für erreichbare Rewards verwenden.

Das Restaurant darf neue, praktisch unerreichbare Schwellen nicht erst nach Beendigungsankündigung einführen.

8.3 Produkt nicht verfügbar

Ist ein konkreter Reward nicht mehr verfügbar:

- gleichwertige Alternative anbieten;
- Punkte zurückbuchten; oder
- anderen sachgerechten Ausgleich anbieten.

Die Alternative muss verständlich angezeigt werden.

8.4 Keine Barauszahlung

Sofern keine andere gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung besteht:

- keine Auszahlung von Punkten;
- keine Auszahlung des behaupteten Rewardwerts;
- keine restaurantübergreifende Übertragung;
- keine Umwandlung in WUXUAI-Guthaben.

Diese Regel muss bereits vor Teilnahme klar in den Programmbedingungen enthalten sein und anwaltlich bestätigt werden.

9. Filialschließung bei fortbestehendem Unternehmen

9.1 Alternative Filialen

Bleibt derselbe Rechtsträger bestehen und nehmen andere Filialen weiterhin teil, können Punkte und Rewards dort weitergeführt werden, wenn:

- dies den ursprünglichen Bedingungen entspricht; oder
- Gäste rechtzeitig informiert werden;
- die Entfernung und praktische Nutzbarkeit zumutbar sind;
- keine falsche Gleichsetzung unterschiedlicher Rechtsträger erfolgt.

9.2 Keine zumutbare Ersatzfiliale

Besteht keine praktisch erreichbare Ersatzfiliale:

- gesonderte Einlösefrist für die schließende Filiale;
- klare Kommunikation;
- gegebenenfalls alternative Rewards;
- keine bloße Verweisung auf weit entfernte Standorte ohne Prüfung.

9.3 Filialbezogene Daten

Nach Schließung:

- Filiale wird **CLOSING**, dann **CLOSED**;
 - keine neue Registrierung;
 - keine neue Punktevergabe;
 - historische Buchungen bleiben dem Restaurantunternehmen zugeordnet;
 - öffentliche Karte wird aktualisiert;
 - Öffnungszeiten werden entfernt;
 - rechtliche Mitteilung bleibt abrufbar.
-

10. Wechsel des Restaurantbetreibers

10.1 Gleicher Rechtsträger

Bei bloßer Änderung von:

- Markenname;
- Geschäftsführung;
- Filialbezeichnung;
- Design

kann das Programm fortgeführt werden, wenn derselbe Rechtsträger Verantwortlicher bleibt und Gäste transparent informiert werden.

10.2 Neuer Rechtsträger

Bei Wechsel des Rechtsträgers ist keine automatische Übertragung vorgesehen.

Vor Übertragung sind zu prüfen:

- Vertragsübernahme;
- datenschutzrechtliche Übermittlung;
- neue Verantwortlichkeit;
- neue Datenschutzerklärung;
- neue Teilnahmebedingungen;
- Übergang offener Punkte und Rewards;
- Übergang von Marketingconsents;
- Informations- oder Zustimmungspflichten;
- wirtschaftliche Haftung des alten und neuen Betreibers.

10.3 Strenge V1-Regel

Bis zur anwaltlichen Freigabe:

Kein automatischer Transfer von Gastdaten oder Marketingconsents auf einen neuen Rechtsträger.

Möglicher sicherer Ablauf:

1. altes Programm kündigt Beendigung an;
2. offene Ansprüche werden abgewickelt;
3. Gäste erhalten Information über neuen Betreiber;
4. Teilnahme beim neuen Betreiber erfolgt neu;
5. neue Bedingungen werden angenommen;
6. Marketingconsents werden neu eingeholt.

10.4 Übernahme vorhandener Punkte

Eine Übernahme kann nur erfolgen, wenn:

- alter und neuer Rechtsträger dies verbindlich vereinbaren;
- der neue Betreiber die wirtschaftliche Verpflichtung übernimmt;
- Gäste klar informiert werden;
- Datenschutzübermittlung rechtmäßig erfolgt;
- Systemmigration auditiert wird.

11. Verkauf des Restaurantunternehmens

Beim Share Deal bleibt grundsätzlich dieselbe Gesellschaft Vertragspartner, sofern der Rechtsträger unverändert bleibt.

Beim Asset Deal wechselt regelmäßig der Rechtsträger.

Die Plattform darf nicht nur anhand eines geänderten Markennamens entscheiden.

Erforderliche Prüfung:

```
legal_entity_changed  
company_registration_changed  
vat_number_changed  
contract_assumption_signed  
data_transfer_approved  
guest_notice_required  
reacceptance_required
```

Die endgültige rechtliche Einordnung erfolgt durch Rechtsanwalt und Steuerberater.

12. Insolvenz oder dauerhafte Betriebseinstellung

12.1 Grundsatz

Bei Insolvenz, behördlicher Schließung oder ungeplanter dauerhafter Betriebseinstellung kann eine normale Einlösefrist tatsächlich unmöglich sein.

WUXUAI darf nicht versprechen, dass Punkte oder Rewards in jedem Insolvenzfall erfüllt werden.

12.2 Sofortmaßnahme

Status:

EMERGENCY_SUSPENSION

Folgen:

- neue Registrierungen stoppen;
- Punktevergabe stoppen;
- Marketing stoppen;
- Reward-Einlösungen je nach Lage stoppen oder begrenzen;
- sachliche Hinweisseite aktivieren;
- Daten und Auditnachweise sichern;
- Kontakt des rechtlich zuständigen Restaurantunternehmens anzeigen.

12.3 Kundenhinweis

Das Bonusprogramm von **[RESTAURANT_RECHTSTRAEGER]** ist derzeit ausgesetzt.

Aufgrund von **[NEUTRALE BESCHREIBUNG, SOWEIT RECHTLICH FREIGEgeben]** können derzeit keine neuen Punkte gesammelt und möglicherweise keine Rewards eingelöst werden.

WUXUAI stellt ausschließlich die technische Plattform bereit und kann keine Erfüllung der vom Restaurant angebotenen Rewards übernehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

[RESTAURANT- ODER INSOLVENZKONTAKT]

12.4 Keine rechtliche Einzelfallberatung durch WUXUAI

WUXUAI darf keine Aussage treffen, ob ein Gast:

- Insolvenzgläubiger ist;

- eine Forderung anmelden kann;
- einen bestimmten Geldwert beanspruchen kann.

Solche Hinweise sind dem Insolvenzverwalter oder rechtlichen Berater vorbehalten.

13. Sicherheitsbedingte Aussetzung

13.1 Gründe

- manipulierter QR-Code;
- kompromittierte Tages-PIN;
- massenhafte Fake-Buchungen;
- gestohlene Adminzugänge;
- unzulässiger Datenzugriff;
- fehlerhafte Punktevergabe;
- kritische Softwarelücke.

13.2 Zulässige Sofortmaßnahmen

WUXUAI darf technisch:

- Punktevergabe vorübergehend stoppen;
- Reward-Einlösung stoppen;
- Tokens widerrufen;
- Konten sperren;
- Sitzungen beenden;
- öffentliche Funktionen reduzieren;
- Beweise und Logs sichern.

13.3 Informationspflicht

Restaurant unverzüglich informieren.

Gäste informieren, wenn deren Nutzung oder Rechte wesentlich betroffen sind.

Eine Sicherheitsaussetzung ist keine endgültige Programmeinstellung und muss regelmäßig überprüft werden.

14. Beendigung des SaaS-Vertrags durch WUXUAI

14.1 Trennung der Rechtsbeziehungen

Die Kündigung des SaaS-Vertrags zwischen WUXUAI und Restaurant beendet nicht automatisch ohne Übergang die Verpflichtungen des Restaurants gegenüber seinen Gästen.

Das Restaurant bleibt für:

- offene Punkte;
- offene Rewards;
- notwendige Kundeninformation;
- Programmauslauf;
- rechtliche Pflichten

verantwortlich.

14.2 WUXUAI-Übergangsunterstützung

Soweit vertraglich vorgesehen und rechtlich zulässig:

- Read-only-Phase;
- Datenexport;
- Kundenmitteilung;
- letzte Einlösephase;
- Abschlussreport;
- Löschung oder Rückgabe der Daten.

14.3 Zahlungsverzug

Bei Zahlungsverzug:

- zunächst Owner-Warnung;
- Nachfrist;
- Einschränkung nicht kritischer Ownerfunktionen;
- keine überraschende Löschung;
- Kundenprogramm nicht ohne geregelte Abwicklung verschwinden lassen;
- Datenschutzpflichten unabhängig vom Zahlungsstatus erfüllen.

14.4 Schwerwiegender Missbrauch

Bei illegaler Nutzung oder erheblichem Sicherheitsrisiko kann eine sofortige Sperrung erforderlich sein.

Auch dann:

- Daten sichern;
 - Gründe dokumentieren;
 - Restaurant informieren;
 - Gastinteressen und offene Ansprüche soweit möglich geordnet behandeln;
 - keine Daten als Druckmittel einsetzen.
-

15. Datenverarbeitung nach Programmende

15.1 Aktive Phase

Bis zum letzten Einlösetag:

- Gastkonto aktiv;
- Punkte sichtbar;
- Einlösung möglich;
- Marketing nur bei gültiger Berechtigung;
- Beendigungsmitteilung sichtbar.

15.2 Read-only-Phase

Nach letztem Einlösetag:

- keine neuen Punkte;
- keine neuen Rewards;
- kein Marketing;
- Kontodaten nur noch lesbar;
- Datenexport und Betroffenenrechte weiter möglich;
- Beschwerden können bearbeitet werden.

15.3 Lösch- und Archivierungsphase

Danach:

- operative Profile löschen oder anonymisieren;
- nicht mehr benötigte Kontaktdaten löschen;
- Marketingconsents deaktivieren;
- Push-Subscriptions entfernen;
- gesetzlich benötigte Daten sperren;
- Rechtsnachweise minimiert aufbewahren;
- Backups gemäß Rotationskonzept behandeln.

Die DSGVO verlangt, personenbezogene Daten nicht länger identifizierbar zu speichern, als es für den jeweiligen Zweck erforderlich ist; fällt der Zweck weg, ist Löschung oder eine andere rechtmäßige Behandlung zu prüfen.

16. Marketing nach Programmende

16.1 Automatischer Stopp

Spätestens am letzten Einlösetag:


```
restaurant_marketing_enabled = false  
all_pending_campaigns = cancelled  
scheduled_messages = blocked
```

16.2 Kein Transfer zu anderem Restaurant

Marketingconsents dürfen nicht automatisch:

- WUXUAI;
- einer anderen Marke;
- einem Nachfolger;
- einem Käufer;
- einem Partnerrestaurant

zugeordnet werden.

16.3 Letzte Programminformation

Die sachliche Abschlussmitteilung darf keine Werbung enthalten.

Für spätere Werbung ist eine gültige rechtliche Grundlage erforderlich. Der Widerruf einer Werbeeinwilligung darf außerdem das zugrunde liegende Vertragsverhältnis nicht automatisch beeinträchtigen.

17. Kundenkonto nach Ende

Anzeige:

```
Dieses Bonusprogramm wurde am [DATUM] beendet.  
Letzter Sammeltag: [DATUM]  
Letzter Einlösetag: [DATUM]  
Ihr Konto befindet sich in der Abschlussphase.
```

Verfügbare Funktionen:

- Abschlussmitteilung;
- vergangene Transaktionen;
- Datenexport;
- Datenschutzanfrage;
- Löschanfrage;
- Restaurantkontakt;
- aktuelle Datenschutzinformation.

Nicht verfügbar:

- Punkte sammeln;

- Rewards aktivieren;
 - neue Einlösung;
 - Marketingaktivierung;
 - Referral;
 - Bonus Boost.
-

18. Beschwerden

18.1 Restaurantzuständigkeit

Beschwerden über:

- Punkte;
- fehlende Buchungen;
- Rewardverfügbarkeit;
- Einlösung;
- Öffnungszeiten;
- Produktqualität;
- Programmentscheidung

gehen an das Restaurant.

18.2 WUXUAI-Zuständigkeit

Beschwerden über:

- technischen Zugriff;
- Plattformfehler;
- Sicherheitsfehler;
- Datenexport;
- WUXUAI-eigene Datenverarbeitung

gehen an WUXUAI.

18.3 Eskalation

Jeder Fall erhält:

```
case_id
restaurant_id
customer_id
case_type
received_at
responsible_party
due_at
```

```
resolution
completed_at
```

19. Program-Ende-Datenmodell

```
program_termination_id
restaurant_id
legal_entity_id
termination_type
termination_reason_code
termination_reason_text
status
decision_at
announced_at
registration_closes_at
earning_ends_at
redemption_ends_at
program_ends_at
read_only_ends_at
export_window_ends_at
deletion_scheduled_at
approved_by
legal_review_reference
tax_review_reference
notice_document_id
notice_version
notice_hash
created_at
updated_at
```

Statuswerte

```
DRAFT
INTERNAL_REVIEW
LEGAL_REVIEW
APPROVED
SCHEDULED
ANNOUNCED
REGISTRATION_CLOSED
EARNING_CLOSED
REDEMPTION_ONLY
ENDED
READ_ONLY
DELETION_PENDING
COMPLETED
```

CANCELLED
EMERGENCY_SUSPENSION

20. Program-Ende-Eventlog

TERMINATION_DRAFTED
TERMINATION_APPROVED
NOTICE_PUBLISHED
CUSTOMER_NOTIFIED
REGISTRATION_CLOSED
EARNING_CLOSED
REDEMPTION_CLOSED
PROGRAM_ENDED
READ_ONLY_STARTED
EXPORT_WINDOW_OPENED
EXPORT_WINDOW_CLOSED
DELETION_STARTED
DELETION_COMPLETED
TERMINATION_CANCELLED
EMERGENCY_SUSPENSION_STARTED
EMERGENCY_SUSPENSION_ENDED

Pflichtfelder:

event_id
program_termination_id
restaurant_id
event_type
event_at
actor_type
actor_id
reason
metadata

21. Owner-Workflow

Unter:

/owner/legal/program-end

Schritte:

1. Grund wählen.
2. Betroffene Filialen wählen.
3. Zeitplan festlegen.
4. Punktestände analysieren.
5. offene Rewards analysieren.
6. vorgeschlagene Übergangsfrist prüfen.
7. Kundenmitteilung generieren.
8. Beschwerdekontakt bestätigen.
9. Datenphase festlegen.
10. Rechtsprüfung bestätigen.
11. verbindliche Vorschau.
12. Zwei-Personen-Freigabe bei großen Programmen.
13. Beendigung planen.

Warnungen

Die App warnt bei:

- Frist unter Mindeststandard;
- sehr vielen offenen Punkten;
- vielen freigeschalteten Rewards;
- nicht erreichbaren Alternativfilialen;
- fehlendem Beschwerdekontakt;
- fehlender Datenschutzinformation;
- ungeklärtem Betreiberwechsel;
- ungeklärter Insolvenzlage;
- aktivem Marketing nach Enddatum.

22. Plattform-Admin-Workflow

Unter:

/admin/platform/legal/program-terminations

Der Plattform-Admin darf:

- Status prüfen;
- technische Plausibilität prüfen;
- Warnungen sehen;
- geplante Jobs sehen;
- Notfallsperre auslösen;
- fehlgeschlagene Jobs erneut starten;
- Auditbericht exportieren.

Der Plattform-Admin darf nicht ohne dokumentierten Grund:

- das Restaurant wirtschaftlich von offenen Rewards entlasten;
 - Kundenpunkte manuell löschen;
 - Fristen heimlich verkürzen;
 - Rechtsträger austauschen;
 - Consents übertragen;
 - historische Mitteilungen ändern.
-

23. Technische Gates

Vor Ankündigung

- gültige Teilnahmebedingungen;
- Verantwortlicher festgelegt;
- rechtliche Mitteilung erstellt;
- Zeitpunkte vollständig;
- Punkte- und Rewardanalyse abgeschlossen;
- Beschwerdekontakt vorhanden;
- Datenplan vorhanden;
- keine offenen Platzhalter.

Vor letztem Sammeltag

- Registrierung geschlossen;
- QR-Neuregistrierung blockiert;
- Owner informiert;
- Staff informiert;
- Kunde sieht Countdown.

Vor letztem Einlösetag

- Reminder versendet;
- offene Rewardcodes geprüft;
- Filialverfügbarkeit geprüft;
- keine neue Rewardverschlechterung.

Nach Programmende

- Marketing blockiert;
 - Scheduler deaktiviert;
 - Geburtstagsjobs deaktiviert;
 - Bonus-Boost deaktiviert;
 - Referral deaktiviert;
 - Finderstatus angepasst;
 - Datenschutzjobs bleiben aktiv;
 - Auditreport erstellt.
-

24. Technische Abnahmetests

Zeitsteuerung

- vor letztem Sammeltag Punkte möglich;
- exakt danach Punkte blockiert;
- Reward-Einlösung bleibt bis Enddatum möglich;
- exakt danach Einlösung blockiert;
- Zeitzone Europe/Vienna korrekt;
- Sommer-/Winterzeit berücksichtigt.

Tenant-Isolation

- Restaurant A kann Programm B nicht beenden;
- Filialleiter kann kein Gesamtprogramm beenden;
- Staff kann keine Fristen ändern;
- Plattform-Supportaktion wird auditiert.

Mitteilung

- öffentlich abrufbar;
- richtige Restaurantdaten;
- richtige Version;
- keine Platzhalter;
- keine Werbung;
- archivierter Hash;
- mobile Darstellung.

Punkte und Rewards

- keine rückwirkende Reduktion;
- Korrekturbuchung möglich;
- bereits eingelöste Rewards unverändert;
- abgelaufener Code nicht reaktiviert;
- Alternativreward nachvollziehbar.

Marketing

- alle Kampagnen nach Ende blockiert;
- erforderliche Programminformation separat;
- fremde Restaurants bleiben unberührt;
- Widerrufe bleiben erhalten.

Daten

- Export bleibt möglich;
- Löschung folgt definierter Phase;
- Restore reaktiviert Programm nicht;
- Auditnachweis bleibt;

- keine vollständigen Texte im personenbezogenen Export.
-

25. Offene anwaltliche Entscheidungen

1. Mindestvorankündigungsfrist für das konkrete kostenlose Bonusprogramm.
 2. Behandlung bereits gesammelter Punkte bei freiwilliger Beendigung.
 3. Behandlung bereits freigeschalteter Rewards.
 4. Zulässigkeit eines vollständigen Ausschlusses der Barauszahlung in sämtlichen Fallgruppen.
 5. Anforderungen bei überraschender Filialschließung.
 6. Verbraucherschutzrechtliche Grenzen einseitiger Programmänderungen.
 7. Voraussetzungen einer Zustimmungsfiktion bei Änderungen.
 8. Behandlung bei Insolvenz.
 9. Rechtsnatur von Punkten und Rewards im konkreten Modell.
 10. mögliche Ansprüche bei schuldhafter Nichtgewährung eines Rewards.
 11. angemessene Übergangsfrist bei saisonalen Restaurants.
 12. Übertragbarkeit bei Betreiberwechsel.
 13. Übernahme von Marketingconsents.
 14. rechtliche Einordnung kostenloser Teilnahme als Verbrauchervertrag.
 15. Anforderungen an elektronische Zustellung der Beendigungsmitteilung.
 16. Wirksamkeit von Verfallsregeln.
 17. Regelung bei minderjährigen Teilnehmern.
 18. Behandlung von Gutscheinen, Prepaid oder Geldwertmodulen in späteren Versionen.
-

26. Offene steuerliche Entscheidungen

1. Dokumentationspflicht bei kostenlos gewährten Rewards.
 2. umsatzsteuerliche Behandlung von Rabatten und Gratisprodukten.
 3. Behandlung von Punkte- oder Rewardkorrekturen.
 4. Nachweisbedarf bei Eigenverbrauch oder unentgeltlichen Abgaben.
 5. Aufbewahrungsfrist von Reward-Einlösungen.
 6. Behandlung offener Punkte bei Betriebsveräußerung.
 7. steuerliche Folgen einer Übernahme von Punkten durch einen neuen Rechtsträger.
 8. Abgrenzung zu Gutscheinen.
 9. Abgrenzung zu Prepaid-Guthaben.
 10. Anforderungen an einen steuerlichen Export.
-

27. Produktentscheidung für WUXUAI V1

Bis zur anwaltlichen und steuerlichen Freigabe gelten:

Keine heimliche oder sofortige Programmentwertung.
Keine rückwirkende Punktesenkung.
Reguläres Programmende grundsätzlich mit mindestens 90 Tagen Übergang.
Getrennter letzter Sammeltag und letzter Einlösetag.

Bestehende Punkte bleiben bis zum letzten Einlösetag sichtbar.
Bereits freigeschaltete Rewards werden gesondert geschützt.
Keine automatische Übertragung bei Rechtsträgerwechsel.
Keine automatische Übertragung von Marketingconsents.
Programmende-Mitteilungen enthalten keine Werbung.
Marketing stoppt spätestens am letzten Einlösetag.
Datenschutzrechte bleiben nach Programmende verfügbar.
WUXUAI übernimmt nicht die gastronomische Rewardpflicht.
Jede Entscheidung, Mitteilung und Statusänderung wird auditiert.

28. Status

Fachlicher Entwurf: abgeschlossen

Anwaltliche Prüfung: ausstehend

Steuerliche Prüfung: ausstehend

Technische Umsetzung: noch nicht beauftragt

Produktive Program-Ende-Automation: nicht freigegeben

Nächster Schritt: Phase 2.7 – Accessibility-Prüfung